

1501307-41.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2013688/2022 - 101º D.P. JDIM

IMBUIAS, 22466699 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 194/22/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS,

2013688 - 101º D.P. JDIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501307-41.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501307-41.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2013688/2022 - 101º D.P. JDIM

IMBUIAS, 22466699 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 194/22/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS,

2013688 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO ROBERTO DA PAZ GONÇALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Paiva Garcia

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou MÁRCIO ROBERTO DA PAZ GONÇALVES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da lei n. 11343/06.

O inquérito policial teve início com a prisão em flagrante do acusado, que foi homologada e convertida em prisão preventiva, que perdura até a presente data (fls. 69/73).

A denúncia contém a seguinte exposição:

"Consta dos autos do incluso inquérito policial, iniciado mediante auto de prisão em flagrante, que no dia 15 de janeiro de 2022, por volta das 02h40min, no interior do imóvel localizado na Rua João Bertacchi, nº 99, Jardim Cristal, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, MÁRCIO ROBERTO DA PAZ GONÇALVES, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, mantinha em depósito e guardava, para fins de comércio ou entrega a consumo de terceiros, cocaína (na forma de

"crack"), com peso líquido total de 655,6g, substância proibida no país e que causa dependência física e psíquica, conforme RDO nº AC4593-1/2022 - 101º DP (fls. 25/26), auto de exibição e apreensão de fls. 17/18 e laudo pericial de constatação de fls. 21/24. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, também foi apreendida 3.732,3g de substância, que apesar de ter a aparência de cocaína, não foi constatada pela perícia prévia. Portanto, está pendente de análise no exame químico toxicológico definitivo. Segundo apurado, o denunciado Márcio deliberou por manter em depósito e guardar drogas no interior de sua residência, visando o comércio ilícito de entorpecentes. No dia dos fatos, policiais militares da ROTA, durante patrulhamento de rotina foram acionados via COPOM para atender o desdobramento de uma ocorrência de roubo em uma joalheria no município de São José do Rio Preto/SP, uma vez que foram levantadas informações de que Márcio seria um dos autores do delito e teria se homiziado em sua residência, onde estaria um veículo utilizado naquele crime. Deste modo, os policiais diligenciaram no imóvel supra informado e logo que aportaram, o denunciado, ao avistara a viatura, fechou rapidamente a residência. Os policiais aproximaram-se e conseguiram contato, ocasião em que Márcio confessou que jogou os entorpecentes "pelo quintal" (sic). Então, os policiais adentraram no imóvel e localizaram as drogas. Por fim, deram voz de prisão em flagrante delito ao denunciado e o conduziram ao Distrito Policial. Os entorpecentes foram devidamente apreendidos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/18. Laudo pericial de constatação de fls. 17/20 resultou positivo para cocaína (crack), em relação a porção de 655,6g. Interrogado (fls. 12), Márcio disse que "estava dormindo e que os policiais militares chegaram em sua residência com a alegação de que estavam procurando um veículo objeto de um roubo em uma joalheria e que com ele não foi encontrado nada, apenas uma quantidade de maconha para consumo pessoal. Quanto a sacola de drogas disse que não é sua e que foi encontrada ano telhado de uma empresa vizinha pelos policiais." (sic). Não consta no relato dos policiais se a droga estava embalada em porções individuais ou em única porção, assim como o local exato da apreensão. Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência, MÁRCIO ROBERTO DA PAZ GONÇALVES como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas). Requeiro que, recebida e autuada esta, seja o réu devidamente notificado para apresentar defesa prévia, posteriormente citado e intimado para os demais atos do processo, prosseguindo-se o feito sob o Rito Especial, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas até final condenação" A despeito da natureza do crime, adotou-se o procedimento ordinário e a denúncia foi recebida em 21/01/2022 (fls. 94/96). O acusado foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação (fl. 121 e 130/132).

Seguiu-se a instrução probatória com a inquirição de testemunhas e, por último, interrogatório do acusado.

Por ocasião dos debates, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com a imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

A defesa sustentou a absolvição ao argumento de fragilidade da prova.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Não se desincumbiu a acusação do ônus probatório, de sorte que a denúncia é improcedente.

Registro, de início, que não se sabe o local exato de apreensão da droga e sequer a forma como estava acondicionada - na própria denúncia está registrado que "Não consta no relato dos policiais se a droga estava embalada em porções individuais ou em única porção, assim como o local exato da apreensão" (fl. 03).

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, os policiais militares afirmaram que apenas ouviram o barulho de um objeto caindo no chão, mas não presenciaram o arremesso do entorpecente.

Não posso deixar de observar que havia outras pessoas na casa e o acusado negou a posse da droga - afirmou que estava dormindo em casa, quando foi surpreendido com a presença de policiais militares.

Não há nada mais nos autos a demonstrar a propriedade da droga, senão as declarações dos policiais militares, que sequer presenciaram o arremesso da droga.

Por fim, ainda existe séria dúvida a respeito da própria legalidade da apreensão da droga, na medida em que os policiais ingressaram na residência, durante a madrugada, sem autorização de qualquer morador.

Ressalto que o ônus da prova da legitimidade do ingresso em domicílio, em havendo dúvida, é da acusação, não bastando para tanto a mera afirmação dos policiais militares (STJ-HC 674139/SP).

Na hipótese, os policiais militares relataram que estavam no local para a verificação de um possível crime de roubo ocorrido em outra comarca, não se podendo cogitar sequer das "fundadas razões" de prática de tráfico, para o ingresso na residência, nos termos exigidos no conhecido RE 603.616, do Supremo Tribunal Federal.

Assim sendo, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de ABSOLVER M.R.D.P.G. das imputações contidas na denúncia, o que faço com fundamento no disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 26 de abril de 2022.

BRUNO PAIVA GARCIA - Juiz de Direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA